

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082609-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARINA DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: JOSE CORREA ALEXANDRE

MEDIDA DE URGÊNCIA. ENCAMINHAMENTO À CONSULTA ONCOLÓGICA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM TRATAMENTO PRIVILEGIADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. LIMINAR RATIFICADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de modo a ratificar a decisão anteriormente proferida, nos termos deste voto. Condeno, a Recorrente, ao pagamento de verbas sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5082609-43.2024.4.02.5101

510014834833 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5082609-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARINA DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: JOSE CORREA ALEXANDRE

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela UNIÃO -ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO em face da decisão que deferiu a tutela de urgência (originário nº **5003997-40.2024.4.02.5118** - Evento 9, DESPADEC1) para concessão de “imediato acesso à tratamento oncológico em urologia no INCA ou em hospital especializado para tanto”, considerando que a parte contrária é idosa, bem como alega ser acometido de “Adenocarcinoma acinar usual prostático”, assim como consta nos autos (Evento 1, LAUDO11).

A decisão (Evento 04) indeferiu a liminar.

É o breve relatório.

VOTO

No caso, não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão, a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União em face da decisão, verbis: (processo 5003997-40.2024.4.02.5118/RJ, evento 9, DESPADEC1)

"Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por JOSE CORREA ALEXANDRE, em face da UNIÃO FEDERAL e do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, objetivando, em síntese, inclusive com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, seu imediato tratamento oncológico no INCA ou em outro hospital de referência vinculado ao SUS.

Alega o autor que foi diagnosticado com neoplasia maligna de próstata (CID 10 C61), necessitando, por esta razão, realizar o tratamento de oncológico de radioterapia o mais breve possível.

Aduz a inicial que o autor foi encaminhado ao HOSPITAL DO INCA mediante ao resultado do exame levado pelo autor, com a seguinte observação: “paciente encaminhado para uma unidade de oncologia para tratamento, pois trata-se de doença gravíssima onde a demora no

tratamento pode ocasionar um agravamento com o decorrer do tempo e espera", laudo, emitido em 05 fevereiro de 2024, pelo médico Antonio Ambrosio de Oliveira Neto, vinculado ao Hospital de Clinicas de Ipanema pela Secretaria Municipal de Duque de Caxias".

Continuando, alega que, "atualmente, o autor, que é uma pessoa idosa e debilitada, se encontra acamado, com grandes dificuldades de urinar em decorrência da doença, e com muitos problemas ocasionados pelos desdobramentos de seu estado clínico. Salta aos olhos que a necessidade para um tratamento e, ou cirurgia é urgente, sob pena do problema se agravar ainda mais trazendo um doloroso estado não só para o autor, quanto para seus familiares"

Evento 6 consta parecer do NAT.

É o relatório do necessário.

Decido.

Inicialmente, **DEFIRO** a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, I, do CPC, haja vista o autor possuir idade superior a 60 (sessenta) anos.

Pretende o autor o seu imediato acesso à tratamento oncológico em urologia no INCA ou em hospital especializado para tanto.

Para que se defira a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida na inicial, é imprescindível a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC/15, quais sejam: a presença de prova inequívoca que evidencie a **probabilidade do direito** e haja fundado **perigo de dano irreparável ou de difícil reparação**, ou ainda, o **risco ao resultado útil** do processo.

Reputo presentes, neste momento processual, os pressupostos para o deferimento da medida antecipatória vindicada, com base nos documentos médicos acostados aos autos, juntados no Evento 1, EXMMED8, EXMMED9, EXMMED10, LAUDO 11.

Da leitura do laudo médico juntado aos autos no Evento 1, EXMMED8, elaborado pelo médico, Dr. Marcelo S. de Rezende, CRM 5265719-0, especializado em cirurgia urologia, vinculado a Hospital de Ipanema, não resta dúvida acerca da existência da doença que acomete o autor.

O médico especialista é a pessoa apropriada para, diante do diagnóstico do paciente, prescrever o tratamento adequado para a enfermidade que o acomete.

Sendo assim, da leitura das informações consignadas no relatório médico e na Guia de Referência (Evento 1, EXMMED8), ambos elaborados pelo mesmo profissional médico oncologista, Dr. Dr. Marcelo S. de Rezende, vinculado à rede pública de saúde, foi solicitado o tratamento oncologia (urologia) para o autor.

Dito isto, pela análise de todo o narrado na inicial, bem como dos documentos médicos que compõem os autos, reputo **presente a probabilidade do direito ora postulado**.

No que tange ao **perigo de dano**, verifico que o estado de saúde do autor é delicado e inspira cuidados, tendo em vista tratar-se de paciente idoso (74 anos) e que o estado de saúde do autor é grave e inspira cuidados, comprovado o risco de dano, tendo em vista os sérios riscos à vida do autor, por se tratar de doença altamente agressiva e que demanda rápido tratamento.

Ademais, no caso em tela, considerando que em **11/03/2024**, foi elaborada a guia para referência do autor solicitando consulta - Ambolatório 1ª oncologia (urologia) 0 Evento 2, EXMMED10, sendo certo que o autor permanece **sem perspectiva de início da terapia já indicada para o tratamento da sua doença**, impõe-se a aplicação do disposto da **Lei nº 12.732/12** cujo art. 2º e §1º asseguram ao paciente, acometido de neoplasia maligna, a obtenção de tratamento no SUS em até **60 (sessenta) dias**, in verbis:

"Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de **até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor**, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 1º Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso." (grifos nossos)

Dito isto, diante de todo o exposto, **DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA**, para determinar que os réus providenciem, no prazo de **72 (setenta e duas) horas**, o **INÍCIO** do TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO do autor/paciente JOSE CORREA ALEXANDRE (CPF:357.788.227-15), em observância aos documentos médicos e exames juntados aos autos, por meio da realização **imediata** de consulta médica em unidade hospitalar credenciada junto ao SUS, **HABILITADA PARA A REALIZAÇÃO IMEDIATA DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS** com consulta médica em Urologia (Oncologia), a fim de que seja realizada avaliação médica e estabelecido o decorrente plano de tratamento condizente com o quadro clínico apresentado.

Intime-se a parte autora, com URGÊNCIA, por remessa eletrônica.

Intimem-se com URGÊNCIA os réus para IMEDIATO cumprimento.

Independentemente das intimações anteriores, OFICIE-SE com máxima urgência e em regime de plantão, por intermédio de mandado, ao **SER** - SISTEMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO, bem como o **INCA** - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, nas pessoas dos seus respectivos DIRETORES GERAIS, ou quem suas vezes fizer, para que operacionalizem o imediato cumprimento da ordem judicial, devendo informar a este juízo, no prazo máximo de **72 (setenta e duas) horas**, quais providências foram adotadas.

Sem prejuízo, cite-se os réus para apresentarem resposta (art. 335 do CPC) no prazo legal e trazer aos autos toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa.

Considerando que é facultado ao Juiz promover a autocomposição a qualquer tempo, nos termos do inciso V, do art. 139, do CPC/15, deixo de designar a audiência a que alude o art. 334, do mesmo Diploma Legal.

Com a resposta, intime-se a parte autora para manifestação.

Após, venham os autos conclusos."

É o breve relatório.

A decisão foi publicada no processo 5003997-40.2024.4.02.5118/RJ, evento 9, DESPADEC1 no dia 17/05/2024, tendo a União sido intimada para tanto com data inicial da contagem do prazo em 28/05/2024 e data final 04/06/2024.

A medida de urgência foi protocolada em 16/10/2024.

Assim, o recurso é intempestivo.

Do exposto, voto por indeferir o requerimento de natureza cautelar de atribuição de efeito suspensivo ativo.

Após, à conclusão para voto.

Publique-se. Intime-se."

Por todo o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**, de modo a ratificar a decisão anteriormente proferida, nos termos deste voto. Condeno, a Recorrente, ao pagamento de verbas sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.